



PUTUSAN

Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIO MUSA RANDONGKIR**
Pangkat/NRP : Serda, 21210294210402
Jabatan : Danru Morri Ton Bantuan Kompi Senapan B
Kesatuan : Yonif 757/GV
Tempat, tanggal lahir : Nabire, 14 Januari 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 757/GV Tanah Miring Kab. Merauke.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/31/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/II/2023 tanggal 1 Maret 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/133-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 21 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAPTERA/133-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 21 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/133-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 22 Maret 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/II/2023 tanggal 1 Maret 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saks idibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

1) 6 (enam) lembar absensi harian Ton Bantuan Kipa B Yonif 757/GV dari bulan Juli sampai dengan Desember 2022 atas nama Serda Rio Musa Randongkitr.

2) 1 (satu) lembar surat Danyonif 757/GV Nomor SIJ/91/vii/2022 tanggal 16 Juli 2022 atas nama Serda Rio Musa Randongkir.

3) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Sinmgkat atas nama Serda Rio Musa Randongkir.

4) 1 (satu) lembar daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Serda Rio Musa Randongkir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Sejak tanggal tujuh belas bulan Juli tahun 2022 sampai dengan tanggal enam belas bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Yonif 757/GV atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Serda Rio Musa Randongkir Prajurit TNI-AD sejak tanggal 14 Februari 2021 berdinasi aktif di Kesatuan Yonif 757/GV sebagai Danru Morri Ton Ban Kipan B dan sampai sekarang yang menjadi perkara saat ini Terdakwa belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIT, sebelum melaksanakan apel siang Pratu Hasri (Saksi-2) selaku Tamtama Jaga bersama Serda Yan Ober selaku Bintara Jaga melakukan pengecekan seluruh anggota Kipan B Yonif 757/GV termasuk Terdakwa yang akan melaksanakan izin bermalam (IB) di depan Kantor Kipan B dan saat itu Terdakwa hadir, kemudian Serda Yan Ober melaporkan jumlah kekuatan apel kepada w.s Dankipan B atas nama Letda Inf Budiman selaku pengambil apel, selanjutnya setelah selesai apel Saksi-2 membagikan surat izin jalan (SIJ) TMT 16 Juli 2022 sampai dengan 17 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Danyonif 757/GV.
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIT, Saksi-2 mengikuti apel malam bersama seluruh anggota Kipan B termasuk anggota yang telah melaksanakan izin bermalam (B) di depan kantor Kipan B, namun sebelum apel malam Serda Afian Wamafma (Saksi-1) bersama Pratu Muh Johan melakukan pengecekan anggota, dan pada saat itu Terdakwa belum kembali, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada seluruh anggota tentang keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada W.s Dankipan B, dan setelah selesai apel Dankipan B memerintahkan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 757/GV namun hasilnya tidak ditemukan.
- d. Bahwa selanjutnya dari Kesatuan Yonif 757/GV tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa yaitu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di sekitaran Yonif 757/GV maupun sekitar Kota. Merauke namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dansat melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII/3 Merauke untuk di proses hukum sesuai surat Danyonif nomor R/238NII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa saat Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 757/GV tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UHPM.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-59/A-50/XII/2022/XVII/3 tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak 17 Juli 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVII/3 yang menyatakan Terdakwa belum kembali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/650/IV/2023 tanggal 6 April 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/785/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1065/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 757/GV telah memberikan jawaban yaitu surat Dan Yonif 757/GV Nomor : B/918/IV/2023 tanggal 8 April 2023 tentang Jawaban panggilan ke-1, Surat Dan Yonif 757/GV Nomor : B/136/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Jawaban panggilan ke-2, Surat Dan Yonif 757/GV Nomor : B/243/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Jawaban panggilan ke-3 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Rio Musa Randongkir, Serda NRP 21210294210402 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YUSTINUS ALFIAN WAMAFMA**

Pangkat/NRP : Serda/21200238130898

Jabatan : Danru I Ton I Kipan B

Kesatuan : Yonif 757/GV

Tempat, tanggal lahir : Wansra, 3 Agustus 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 757/GV

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 757/GV dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga,
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 juli 2022 sekira pukul 05.30 WIT, Saksi dan seluruh anggota Bujang Kipan B melaksanakan apel korve sore Kompi bersama termasuk Terdakwa di depan kantor Kipan B, kemudian sekira pukul 07.00 WIT, Saksi sedang berada di Barak Sangkar Boa untuk persiapan dinas dalam sebagai Ba Jaga Mako Kipan B, lalu Saksi melihat Terdakwa dan beberapa orang anggota Kipan B sedang melaksanakan korve disekitar Pos Provost Kipan B, selanjutnya Saksi menuju Pos Provost untuk melaksanakan serah terima piket Mako Kompi Senapan B, dan sekira pukul 11.00 WIT seluruh anggota Kipan B melaksanakan apel dinas ijin bermalam (IB) yang diambil oleh w.s. Dankipan Batas nama Letda Inf Budiman;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023



3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIT, seluruh anggota Kipan B melaksanakan apel pengecekan kembali ijin bermalam (1B) dilapangan samping garasi/parkiran mobil Kipan B dan pada saat itu Terdakwa belum kembali, kemudian Saksi memerintahkan Pratu Muhammad Johan untuk mengecek Terdakwa di perumahan Komi dibagian belakang tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi dan seluruh anggota Kipan B mencari keberadaan Terdakwa disekitar Kipan B namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan, lalu Saksi melaporkan kepada W.s Dankipan, kemudian Dankipan menghubungi Terdakwa lewat telepon namun nomor Terdakwa sudan tidak aktif.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV mendapat ijin Kesatuan/Dansat untuk melaksanakan izin bermalam ((B) sesuai surat ijin jalan nomor SIJ/91/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 dengan tuiuan kota Merauke TMT 16 Juli 2022 sampai dengan 17 Juli 2022 dan tidak membawa barang inventaris kantor.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya. menggunakan sarana transportasi dan dengan siapa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut, dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV.

6. Bahwa Terdakwa lelah pergi meninggal kan Kesatuan Yonif 757/GV selama kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) harni sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 secara berturut-turut atau lebih alama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 757/GV Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2

Nama lengkap	: HASRI
Pangkat/NRP	: Pratu/31180866891299
Jabatan	: Taban Mu Ton 2 Kipan B
Kesatuan	: Yonif 757/GV
Tempat, tanggal lahir	: Wakatobi, 11 Desember 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif 757/GV Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2021 di Kipan B Yonif 757/GV dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIT, sebelum melaksanakan apel siang/apel izin bermalam (IB) Saksi selaku Tamtama Jaga bersama Serda Yan Ober selaku Bintara jaga melakukan pengecekan seluruh anggota Kipan B Yonif 757/GV termasuk Terdakwa yang akan melaksanakan izin bermalam (IB) di depan Kantor Kipan B dan saat itu Terdakwa hadir, kemudian Serda Yan Ober melaporkan jumlah kekuatan apel kepada w.s Dankipan B atas nama Letda Inf Budiman selaku pengambil apel, selanjutnya setelah selesai apel Saksi membagikan surat izin jalan (SIJ) TMT 16 Juli 2022 sampai dengan 17 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Danyonif 757/GV.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIT, Saksi mengikuti apel malam bersama seluruh anggota Kipan B termasuk anggota yang telah melaksanakan izin bermalam (IB) di depan kantor Kipan B dan sebelum apel malam Serda Alfian Wamafma (Saksi-1) bersama Pratu Muh Johan melakukan pengecekan anggota Terdakwa belum kembali, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada seluruh anggota tentang keberadaan ersangka namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada W.s Dankipan B setelah selesai apel Dankipan B memerintahkan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 757/GV namun hasilnya tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya.
5. Bahwa Terdakwa lelah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV selama kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 757/GV Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-57/A-47/VII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 757/GV sejak 17 Juli 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh penyidik Denpom XVII/3 yang menyatakan Terdakwa belum kembali.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar absensi harian Ton Bantuan Kipa B Yonif 757/GV dari bulan Juli sampai dengan Desember 2022 atas nama Serda Rio Musa Randongkir.
- b. 1 (satu) lembar surat Danyonif 757/GV Nomor SIJ/91/vii/2022 tanggal 16 Juli 2022 atas nama Serda Rio Musa Randongkir.
- c. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Sinmgkat atas nama Serda Rio Musa Randongkir.
- d. 1 (satu) lembar daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Serda Rio Musa Randongkir.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang , Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Serda Rio Musa Randongkir Prajurit TNI-AD sejak tanggal 14 Februari 2021 berdinast aktif di Kesatuan Yonif 757/GV sebagai Danru Morri Ton Ban Kipan B dan sampai sekarang yang menjadi perkara saat ini Terdakwa belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/31/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIT, sebelum melaksanakan apel siang Pratu Hasri (Saksi-2) selaku Tamtama Jaga bersama Serda Yan Ober selaku Bintara Jaga melakukan pengecekan seluruh anggota Kipan B Yonif 757/GV termasuk Terdakwa yang akan melaksanakan izin bermalam (IB) di depan Kantor Kipan B dan saat itu Terdakwa hadir, kemudian Serda Yan Ober melaporkan jumlah kekuatan apel kepada w.s Dankipan B atas nama Letda Inf Budiman selaku pengambil apel, selanjutnya setelah selesai apel Saksi-2 membagikan surat izin jalan (SIJ) TMT 16 Juli 2022 sampai dengan 17 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Danyonif 757/GV.
4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIT, Saksi-2 mengikuti apel malam bersama seluruh anggota Kipan B termasuk anggota yang telah melaksanakan izin bermalam (B) di depan kantor Kipan B, namun sebelum apel malam Serda Afian Wamafma (Saksi-1) bersama Pratu Muh Johan melakukan pengecekan anggota, dan pada saat itu Terdakwa belum kembali, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada seluruh anggota tentang keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada W.s Dankipan B, dan setelah selesai apel Dankipan B memerintahkan seluruh anggota untuk mencari keberadaan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di sekitaran Yonif 757/GV namun hasilnya tidak ditemukan.

5. Bahwa benar selanjutnya dari Kesatuan Yonif 757/GV tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa yaitu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di sekitaran Yonif 757/GV maupun sekitar Kota. Merauke namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dansat melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII/3 Merauke untuk di proses hukum sesuai surat Danyonif nomor R/238NII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar saat Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 7575/GV tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang No 31 Tahun 1997).

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Militer**".

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Serda Rio Musa Randongkir Prajurit TNI-AD sejak tanggal 14 Februari 2021 berdinas aktif di Kesatuan Yonif 757/GV sebagai Danru Morri Ton Ban Kipan B dan sampai sekarang yang menjadi perkara saat ini Terdakwa belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI-AD.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/31/II/2023 tanggal 2 Februari 2023.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 21210294210402 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Kesatuan Yonif 757/GV.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : **“Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.**

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld).

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIT, sebelum melaksanakan apel siang Pratu Hasri (Saksi-2) selaku Tamtama Jaga bersama Serda Yan Ober selaku Bintara Jaga melakukan pengecekan seluruh anggota Kipan B Yonif 757/GV termasuk Terdakwa yang akan melaksanakan izin bermalam (IB) di depan Kantor Kipan B dan saat itu Terdakwa hadir, kemudian Serda Yan Ober melaporkan jumlah kekuatan apel kepada w.s Dankipan B atas nama Letda Inf Budiman selaku pengambil apel, selanjutnya setelah selesai apel Saksi-2 membagikan surat izin jalan (SIJ) TMT 16 Juli 2022 sampai dengan 17 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Danyonif 757/GV.
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIT, Saksi-2 mengikuti apel malam bersama seluruh anggota Kipan B termasuk anggota yang telah melaksanakan izin bermalam (B) di depan kantor Kipan B, namun sebelum apel malam Serda Afian Wamafma (Saksi-1) bersama Pratu Muh Johan melakukan pengecekan anggota, dan pada saat itu Terdakwa belum kembali, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada seluruh anggota tentang keberadaan Terdakwa namun tidak ada yang mengetahuinya, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada W.s Dankipan B, dan setelah selesai apel Dankipan B memerintahkan seluruh anggota untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitaran Yonif 757/GV namun hasilnya tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selanjutnya dari Kesatuan Yonif 757/GV tetap melakukan pencarian keberadaan Terdakwa yaitu oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di sekitaran Yonif 757/GV maupun sekitar Kota. Merauke namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan sehingga Dansat melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XVII/3 Merauke untuk di proses hukum sesuai surat Danyonif nomor R/238NII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar saat Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 757/GV tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Dalam waktu damai”**

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar saat Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 757/GV tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 757/GV tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 atau kurang lebih selama 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama selama lebih 150 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, Bahwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk kembali ke kesatuan.

Menimbang, Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 6 (enam) lembar absensi harian Ton Bantuan Kipa B Yonif 757/GV dari bulan Juli sampai dengan Desember 2022 atas nama Serda Rio Musa Randongkir.
- b. 1 (satu) lembar surat Danyonif 757/GV Nomor SIJ/91/vii/2022 tanggal 16 Juli 2022 atas nama Serda Rio Musa Randongkir.
- c. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Sinmgkat atas nama Serda Rio Musa Randongkir.
- d. 1 (satu) lembar daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Serda Rio Musa Randongkir.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rio Musa Randongkir, Serda NRP. 21210294210402 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar absensi harian Ton Bantuan Kipa B Yonif 757/GV dari bulan Juli sampai dengan Desember 2022 atas nama Serda Rio Musa Randongkir.
 - b. 1 (satu) lembar surat Danyonif 757/GV Nomor SIJ/91/vii/2022 tanggal 16 Juli 2022 atas nama Serda Rio Musa Randongkir.

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup Sinmgkat atas nama Serda Rio Musa Randongkir.

d. 1 (satu) lembar daftar Penilaian Ba/Ta atas nama Serda Rio Musa Randongkir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960346030574 Dan Aditya Wicaksono, S.H. Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1198002246072, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960346030574

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (H) NRP 14131/P

Ttd

Aditya Wicaksono, S.H.
Kapten Chk NRP 11100004840584

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyu Jatmiko,
Peltu Bah NRP 88925

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/III/2023